

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGENDALIAN HAMA
DENGAN PROGRAM GENERAL PEST (GP) – NON STATION
ANTARA
RS PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR :
Dengan
PT. RENTOKIL INDONESIA
NOMOR :**

Perjanjian Kerjasama ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26/09/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. NUR MAZIDAH** sebagai PLT Direktur **Rumah Sakit Prima Husada Malang** yang berkedudukan di Banjararum Selatan No 3-7 Mondoroko, Singosari, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat Keputusan Nomor 001.204/DPM/I-KEP/DIR/2024 tanggal 1 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SJAHRU FATAHILLAH** selaku Customer Development Manager dari PT. RENTOKIL INDONESIA, berkedudukan di Jl. Indragiri Kavling 1 – A Malang 65122, dalam hal ini berwenang untuk dan atas nama **PT. RENTOKIL INDONESIA**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing – masing secara hukum sah dapat mewakili perusahaannya serta secara kesadaran penuh sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama, dengan membuat dan menandatangani kerjasama dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang terinci dalam perjanjian ini.

**PASAL 1
PENGERTIAN**

- (1) Perjanjian adalah syarat dan ketentuan yang tertuang, termasuk lampiran, dan syarat serta ketentuan khusus;
- (2) Rentokil dalah PT. RENTOKIL INDONESIA;
- (3) Informasi Rahasia adalah setiap informasi yang diungkapkan dalam perjanjian ini mengenai bisnis atau urusan salah satu pihak atau anggota grup, termasuk informasi berkaitan dengan operasi, proses, rencana, pengetahuan, HKI, peluang pasar dan bisnis;
- (4) Tanggal mulai adalah tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
- (5) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah termasuk dalam persyaratan – persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2, setiap lampiran, syarat dan ketentuan khusus, dan rekomendasi **PIHAK PERTAMA** di setiap lampiran;

- (6) Biaya adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, tidak termasuk PPN;
- (7) Frekuensi adalah periode yang ditetapkan dalam lampiran;
- (8) Grup adalah memiliki hubungan dengan suatu Perusahaan, Perusahaan tersebut, anak perusahaannya, Perusahaan induknya dan anak perusahaannya;
- (9) HKI adalah setiap paten, hak atas penemuan, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak terkait, hak atas basis data, hak atas rancangan, hak atas topografi, merek dagang, merek layanan, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak atas pengetahuan yang tidak dipatenkan, hak kepercayaan dan segala hak kekayaan intelektual atau industri lainnya dalam bentuk apapun termasuk semua aplikasi (ataukah untuk mengajukan) dan pembaharuan atau perpanjangan hak – hak tersebut dan semua hak yang sama atau setara atau bentuk perlindungan yang saat ini atau akan hidup sekarang atau di masa depan di bagian manapun dunia;
- (10) Pekerjaan adalah layanan spesifik yang tercantum dalam lampiran dengan semua biaya dibayarkan sebagai biaya sekali tagih kecuali dinyatakan lain dalam lampiran, syarat dan ketentuan khusus dalam hal mana ketentuan tersebut berlaku;
- (11) Layanan berkala adalah berbagai layanan yang tercantum dalam lampiran yang disediakan secara teratur dalam frekuensi;
- (12) Tempat adalah Lokasi **PIHAK PERTAMA** yang tercantum dalam lampiran;
- (13) Layanan adalah pekerjaan atau layanan berkala yang dilakukan di tempat.

PASAL 2 KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan berdasarkan persyaratan dalam perjanjian ini dengan keterampilan dan perhatian yang wajar;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memenuhi kewajibannya, termasuk :
 - a. Menyediakan semua akses dan fasilitas yang diperlukan secara wajar di tempat sesuai dengan jadwal yang disepakati untuk memungkinkan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan layanan;
 - b. Menginformasikan **PIHAK KEDUA** tentang bahaya yang mungkin ditemui dalam menyediakan layanan di tempat;
 - c. Mengikuti semua sarana dan instruksi kesehatan dan keselamatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menjaga hygiene dan kebersihan tempat.
- (3) Layanan akan dianggap telah dilakukan apabila tempat tidak dapat diakses dan penjadwalan kembali terlambat dilakukan.

PASAL 3 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya PPN yang berlaku :
 - a. Kepada **PIHAK KEDUA** secara penuh tanpa kompensasi, gugatan balik, pengurangan atau pemotongan (selain pengurangan atau pemotongan pajak sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum) ; dan
 - b. Pada tanggal pembayaran faktur
 - i. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur;
 - ii. setelah penyelesaian pekerjaan; atau

- iii. sebagaimana ditetapkan dalam lampiran.
- (2) Dalam hal frekuensi layanan harus ditingkatkan karena **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajiban pelanggan, biaya tambahan akan berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menangguhkan layanan hingga jumlah tunggakan dibayarkan;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mengakhiri perjanjian jika **PIHAK PERTAMA** gagal melakukan pembayaran setelah menerima somasi tiga kali dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

BARANG / PERALATAN SEWA

Barang dan/atau peralatan sewa akan dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan perjanjian ini dan sesuai dengan definisi dan ketentuan tambahan dari syarat dan ketentuan khusus dan lampiran -lampiran.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Pihak yang menerima informasi rahasia hanya akan menggunakan informasi rahasia pihak yang mengungkapkan untuk tujuan perjanjian ini dan hanya dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada petugas, karyawan, agen dan kontraktor untuk digunakan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini;
- (2) Ketentuan – ketentuan klausul (1) tidak berlaku untuk informasi rahasia apapun :
- Tersedia atau pada umumnya tersedia untuk publik (selain dari hal – hal yang melanggar klausul ini) ;
 - Telah tersedia atau menjadi tersedia untuk pihak penerima tidak secara rahasia ; atau
 - Dikembangkan oleh atau untuk pihak penerima secara terpisah dari informasi yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan.
- (3) Dalam hal suatu pihak diharuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia pihak lain oleh hukum, pemerintah, atau otoritas pengatur lainnya, pihak tersebut akan memberi tahu pihak lainnya sesegera mungkin dan sejauh yang diijinkan secara hukum.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 26 September 2024 dan akan berakhir pada tanggal 26 September 2027;
- (2) Tanpa mempengaruhi hak – hak lain atau pemulihan lain yang tersedia, pihak manapun dapat mengakhiri perjanjian ini atau layanan apapun berdasarkan perjanjian ini :
- Efektif pada akhir jangka waktu minimum atau pada tahun berikutnya, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 90 (Sembilan puluh) hari sebelum pengakhiran ; dan
 - Berlaku serta merta dengan pemberitahuan tertulis jika pihak lain :
 - melakukan pelanggaran material dari ketentuan maupun dari perjanjian ini yang pelanggarannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya ; atau

- ii. dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau dimana pihak lain tersebut adalah Perusahaan, menjadi involven dalam pengertian hukum yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan persyaratan dan tanpa perintah pengadilan.

PASAL 7 TANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal untuk menyediakan layanan sesuai dengan frekuensi dan **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi kewajiban **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak atas kredit layanan;
- (2) Tidak ada satu pihak pun yang mengesampingkan atau membatasi tanggung jawabnya atas :
 - a. Cedera badan atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian;
 - b. Penipuan atau kekeliruan yang bersifat menipu ; dan
 - c. Tindakan atau kelalaian lainnya yang tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.
- (3) Kecuali sebagaimana diatur dalam klausul 2, **PIHAK KEDUA** hanya menerima tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari kelalaian berat **PIHAK KEDUA** dalam memberikan layanan, yang berkaitan dengan :
 - a. Kerusakan fisik pada *property* dikarenakan kelalaian atau kesalahan berat **PIHAK KEDUA** dengan syarat kerusakan fisik tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian **PIHAK PERTAMA**; atau
 - b. Kegagalan untuk menyediakan layanan sesuai dengan perjanjian
- (4) Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam klausul 2, total kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** terbatas pada nilai kontrak tahunan atau nilai pekerjaan secara agregat untuk kewajiban berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban berdasarkan undang – undang, atau yang timbul sehubungan dengan perjanjian dan **PIHAK KEDUA** tidak akan dalam kondisi apapun bertanggung jawab atas :
 - a. Kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul sehubungan dengan hama apapun;
 - b. Hilangnya keuntungan, kerugian secara ekonomis atau keuangan, kehilangan penjualan atau bisnis, kehilangan penggunaan atau gangguan bisnis, kehilangan *goodwill* ;
 - c. Kerugian tidak langsung atau konsekuensial.
- (5) Tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk mengganti atau memperbaiki barang atau peralatan sewa adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang relevan;
- (6) **PIHAK PERTAMA** harus memberitahukan **PIHAK KEDUA** tentang keluhan apapun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari layanan terkait atau bagian dari layanan yang diberikan agar **PIHAK KEDUA** dapat menyelidiki. Setiap klaim yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** harus diajukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** di Alamat untuk pemberitahuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak **PIHAK PERTAMA** untuk pertama kalinya mengetahui keadaan yang menimbulkan klaim. Sejauh diijinkan oleh hukum,, **PIHAK KEDUA** tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang diajukan di luar periode 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut;

- (7) Tunduk pada ayat 1 hingga 6, **PIHAK KEDUA** mengecualikan semua kewajiban hingga batas maksimum yang diijinkan oleh hukum;
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal untuk menyediakan layanan dalam hal ini berupa jadwal kehadiran sesuai dengan jadwal yang tercantum pada perjanjian dan pelanggaran telah memenuhi kewajiban, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemotongan pembayaran atas biaya layanan sesuai dengan prorata per hari ketidakhadiran, ditambah denda ketidakhadiran sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per petugas per hari ketidakhadiran;
- (9) **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian tanpa dikenakan biaya tambahan apapun jika **PIHAK KEDUA** gagal menyediakan layanan setelah menerima peringatan tertulis tiga kali dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 PENGALIHAN

PIHAK PERTAMA tidak dapat mengalihkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, persetujuan tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, **PIHAK KEDUA** dapat mengalihkan manfaat dan beban dari perjanjian ini kepada Perusahaan lain di grup **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PERUBAHAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengubah perjanjian dalam 90 (Sembilan puluh) hari kalender pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal perubahan tersebut secara material mempengaruhi layanan yang diberikan berdasarkan perjanjian. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak urang dari 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK KEDUA** dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan perubahan tersebut.
- (2) Semua perubahan lain dari perjanjian ini harus disetujui tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan perjanjian ini, kecuali untuk pasal 3 ayat 2, harus secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau ditanda tangani untuk layanan pos :
 - a. Kepada **PIHAK PERTAMA** di alamat atau email yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
 - b. Kepada **PIHAK KEDUA** di alamat email berikut his-custcare-id@rentokil-initial.com

PASAL 11 PEMISAHAN

Dalam hal terdapat ketentuan atau ketetapan dari perjanjian ini yang dianggap secara keseluruhan atau Sebagian illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, legalitas, validitas dan keberlakuan dari sisa perjanjian tidak akan terpengaruh.

PASAL 12
KESELURUHAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini:
- Adalah seluruh perjanjian antara pihak yang terkait dengan layanan;
 - Menggantikan dan mengakhiri perjanjian, jaminan, pernyataan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama;
 - Berlaku atas ketentuan apapun yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang mungkin tersirat oleh hukum atau perdagangan, kebiasaan, praktik atau tindakan transaksi, yang semuanya dikesampingkan secara tegas.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa mereka tidak berhak untuk bergantung pada keterangan atau pernyataan apapun yang tidak diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 13
PERLINDUNGAN DATA

PIHAK KEDUA akan memproses data pribadi anda, termasuk mengirimkan anda informasi pemasaran, sesuai dengan undang – undang perlindungan data yang berlaku.

PASAL 14
KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)

Tidak ada Kekayaan Intelektual (KI) yang dipindahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam penyediaan layanan dan antara **PARA PIHAK** tetap menjadi milik eksklusif **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15
ANTI-PENYUAPAN DAN KORUPSI

Masing – masing pihak menyatakan bahwa :

- Baik masing – masing pihak maupun pihak yang bertindak atas namanya tidak menawarkan, memberi, meminta atau menerima segala keuntungan finansial atau keuntungan lainnya yang tidak semestinya dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan masuknya perjanjian ini;
- Harus sepanjang perjanjian ini mematuhi, dan mengambil langkah – langkah yang wajar untuk memastikan bahwa pihak lain yang bertindak atas namanya mematuhi semua undang – undang yang berlaku, peraturan perundang – undangan dan peraturan terkait dengan anti-penyuapan dan anti korupsi (Persyaratan Relevan);
- Telah dan akan mempertahankan selama jangka waktu perjanjian ini kebijakan dan prosedurnya sendiri untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan yang relevan dan akan menegakkannya jika perlu;
- Akan segera melaporkan kepada pihak lain setiap tawaran, permintaan atau tuntutan atas keuntungan finansial yang tidak semestinya atau jenis apapun yang diterima dari pihak lain atau pihak manapun yang bertindak atas namanya sehubungan dengan kinerja perjanjian ini; dan
- Kecuali tampak jelas pada saat dimulainya perjanjian ini (misalnya dimana pelanggan adalah organisasi publik), ia harus segera memberi tahu pihak lain (secara tertulis) jika

pejabat public menjadi pejabat atau karyawan, atau memperoleh kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap pihak tersebut.

PASAL 16

KEADAAN MEMAKSA

Dalam hal salah satu pihak dicegah dari atau ditunda dalam pelaksanaan setiap kewajibannya masing – masing (selain kewajiban pembayaran) berdasarkan perjanjian ini dnegan keadaan di luar kendali wajarnya, pihak yang terkena dampak tidak akan bertanggung jawab atas kinerja atau kinerja tepat waktu dari kewajibannya, sebagaimana berlaku, selama keadaan memaksa. Dlaam hal keadaan memaksa tersebut berlanjut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pihak manapun berhak mengakhiri perjanjian ini dnegan pemberitahuan tertulis kepada yang lain.

PASAL 17

HUKUM DAN YURIDIKSI YANG BERLAKU

Perjanjian ini dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul sehubungan dengan itu akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. **PARA PIHAK** tunduk pada yuridiksi eksklusif pengadilan Indonesia.

PASAL 18

BARANG DAN PERALATAN SEWA

- (1) Barang adalah setiap produk yang dijual oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian. Ini belum termasuk peralatan sewa;
- (2) Peralatan sewa adalah setiap produk yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan sewa di bawah perjanjian dan dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Contohnya seperti : perangkat kucing, Lampu *Insect Fly Cathcher* (IFC), kotak umpan tikus, kotak perangkat lem tikus.

PASAL 19

BARANG

- (1) Risiko kerusakan atau kehilangan suatu barang akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengirim dan memasang barang tersebut (dimana pemasangan disertakan) ditempat **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan memiliki barang apapun sampai **PIHAK PERTAMA** telah menerima pembayaran penuh untuk barang – barang dengan dana tersedia dan dapat digunakan;
- (3) Sampai **PIHAK PERTAMA** mengambil kepemilikan atas barang, **PIHAK PERTAMA** akan:
 - a. Memisahkan barang dari barang lainnya sehingga barang tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai milik **PIHAK KEDUA**;
 - b. Secara sesuai menyimpan, melindungi dan mengasuransikan barang;
 - c. Mengembalikan barang **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memasuki bangunan dan menyingkirkan barang jika tidak dikembalikan saat diminta oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 20
PERALATAN SEWA

- (1) Sebagai bahan dari layanan, **PIHAK KEDUA** akan memperbaiki peralatan sewa apapun sehingga tetap dalam keadaan baik asalkan **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan ketentuan pembayarannya;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar **PIHAK KEDUA** dengan tarif perjam standar yang berlaku untuk setiap pemeliharaan, atau perbaikan, atas peralatan sewa sejauh akibat tindakan atau kelalaian yang tidak disebabkan **PIHAK KEDUA**, termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Kerusakan yang disengaja atau ceroboh, kelalaian, kesalahan penanganan, gangguan atau perbaikan tanpa izin yang dilakukan oleh pelanggan atau atas nama pelanggan; atau
 - b. Vandalism.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib:
 - a. Menyediakan instalasi Listrik sebagaimana diperlukan untuk penggunaan yang tepat dari peralatan persewaan;
 - b. Bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan peralatan sewa, kecuali untuk kerusakan yang wajib diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Tidak menjual peralatan sewa atau memberikannya kepada siapapun dengan alasan apapun;
 - d. Segera memberitahu kepadasiapapun yang mengakui kepemilikan atas peralatan sewa bahwa itu adalah milik **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mematuhi semua standar dan persyaratan keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan peralatan sewa;
 - f. Segera memberi tahu **PIHAK KEDUA** jika peralatan sewa rusak atau hilang;
 - g. Tidak menghilangkan label atau tanda yang menunjukkan bahwa peralatan sewa milik **PIHAK KEDUA**;
 - h. Tidak mengizinkan siapapun selain **PIHAK KEDUA** untuk menyingkirkan, memperbaiki atau memelihara peralatan sewa;
 - i. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** pada waktu yang wajar untuk memasuki tempat manapun dimana peralatan sewa ditempatkan sehingga **PIHAK KEDUA** dapat memeriksanya. **PIHAK PERTAMA** juga akan memberi **PIHAK KEDUA** akses ke setiap tempat pada pengakhiran perjanjian ini dimana hal ini diperlukan untuk melepas peralatan sewa terlepas dari alasan pengakhiran. Jika pada saat perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak dibolehkan dengan alasan apapun memperoleh kembali peralatan sewa (kecuali jika ini karena kesalahan **PIHAK KEDUA**) **PIHAK PERTAMA** akan membayar **PIHAK KEDUA**, nilai penggantian peralatan sewa setelah menerima faktur dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - j. Sementara **PIHAK PERTAMA** akan melakukan tindakan sewajarnya ketika mengeluarkan peralatan sewa dari tempat **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak menerima tanggung jawab apapun untuk memulihkan bagian dari tempat tersebut (termasuk layanan apapun seperti pasokan Listrik) dimana peralatan sewa dipasang ke keadaan semula.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk mengganti peralatan sewa kapan saja ketika **PIHAK KEDUA** yakin hal tersebut perlu untuk dilakukan. Peralatan sewa pengganti apapun harus memiliki setidaknya standar yang setara dengan yang telah diambil oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 21

EVALUASI KINERJA (SERVICE LEVEL AGREEMENT / SLA)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat guna pelaksanaan perjanjian yang efektif dan efisien, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan evaluasi atas kinerja PIHAK KEDUA sebagai berikut :

NO	KATEGORI	KONDISI	PARAMETER	KETERANGAN
1	Jadwal Kunjungan	Jadwal kunjungan dilakukan sesuai perjanjian	Jadwal kunjungan rutin harus dipenuhi pada bulan yang sama yaitu pada hari Rabu di minggu pertama (1) dan hari Rabu di minggu ke 3 (tiga) setiap bulannya	Apabila jadwal tidak terpenuhi pada bulan yang sama, PIHAK KEDUA wajib memenuhi kredit layanan maksimal 1 (satu) bulan berikutnya
2	Spesifikasi	Layanan yang dilakukan atau barang yang dipasang harus benar spesifikasinya sesuai perjanjian	Untuk layanan chemical dan jumlah barang yang dipasang, tercatat pada perjanjian	Harus menyertakan dokumen yang ditandatangani PIHAK PERTAMA sebagai konfirmasi bahwa layanan sudah dilakukan / diservis
3	Support	Support PIHAK KEDUA setiap hari	PIHAK KEDUA akan menyiapkan 1 (satu) orang PIC yang standby ponsel dan dapat dihubungi oleh PIHAK PERTAMA diluar jam kerja	Petugas dari PIHAK KEDUA akan datang jika terdapat komplain selambat – lambatnnya 1 (satu) hari sejak panggilan tertulis

Apabila hasil evaluasi dalam hal ini salah satu item SLA tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan pada LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya masa perjanjian tanpa dikenakan biaya apapun.

PASAL 22

LAIN – LAIN

- (1) Syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan dalam perjanjian beserta lampiran – lampirannya sepanjang tidak diubah dalam perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan kaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) Lampiran – lampiran dari perjanjian ini (apabila ada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya

pasal – pasal lain dari perjanjian ini. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran dan perjanjian, maka hal – hal yang tercantum dalam perjanjian adalah yang berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**;

- (4) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak – pihak yang menandatangani perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing – masing **PIHAK** mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini;
- (5) Jika dikarenakan sebagian dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidka sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan – ketentuan lainnya yang sah dalam perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oelh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. **KEDUA BELAH PIHAK** masing – masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG**

**PIHAK KEDUA,
PT. RENTOKIL INDONESIA**

**dr. NUR MAZIDAH
PLT DIREKTUR**

**SJAHRU FATAHILLAH
CUSTOMER DEVELOPMENT MANAGER**

LAMPIRAN 1

Tanggal Mulai	:	26/09/2024
Biaya	:	
Ketentuan Pembayaran	:	Bahwa PIHAK KEDUA wajib melengkapi dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa Invoice, E-Faktur Pajak dan bukti Service (<i>Service Docket</i>)
Frekuensi	:	PIHAK KEDUA akan melakukan pekerjaan sebanyak 2x kunjungan per bulan yaitu pada hari Rabu setiap minggu pertama dan hari Rabu minggu ketiga di setiap kunjungannya per bulannya atau total 24x kunjungan dalam 1 (satu) tahun
Jangka Waktu Minimum	:	Jangka Waktu Minimum 12 bulan, terhitung sejak tanggal 26 September 2024 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 26 September 2025

Pekerjaan dan Layanan

1. Jenis Pekerjaan dan Layanan
General Pest : sistem kunjungan 2x per bulan atau 24x per tahun
2. Hama yang dicakup (hama yang menjadi keluhan)
Jenis – jenis hama yang dikendalikan dalam perjanjian ini :
 - a. Tikus : tikus atap, tikus rumah, tikus got, tikus tanah.
 - b. Kecoa : semua jenis
 - c. Semut : semua jenis
 - d. Nyamuk : semua jenis
 - e. Lalat : semua jenis
 - f. Kucing : semua jenis
3. Peralatan kerja dan bahan kimia (*Chemical*)
 - a. Peralatan Kerja
 - *Hands gloves*
 - *Masker*
 - *Hand sprayer*
 - *Trys bait*
 - *Rat box*
 - *Glue board / Rodent Monitoring Device*
 - *Glue board / Prisma Segitiga Device*
 - *Hoy hoy trap*
 - *Insect Fly Catcher*
 - *Lumnia Standar*
 - *Cat trap*
 - *Live trap*
 - b. Bahan Kimia / *Chemical* yang digunakan :

NAMA BAHAN AKTIF	HAMA SASARAN	AREA SASARAN
Broasificum	Tikus	Outdoor
Cypermethrin	Nyamuk, lalat, kecoa, semut	Indoor & Outdoor

Thiametaxam	Lalat	Outdoor
-------------	-------	---------

4. Tempat / Area :

Area yang dipekerjaan adalah sebagai berikut :

PT. DISA PRIMA MEDIKA, Banjararum Selatan No 3, Mondoroko, Singosari, Malang, Jawa Timur.

Area pekerjaan meliputi :

- Lantai 1 gedung A IGD, ruang PIPP dan Pendaftaran IGD.
- Lantai 2 gedung A IRNA 2A
- Lantai 3 gedung A IRNA 3A
- Lantai 4 gedung A IRNA 4A
- Lantai 5 gedung A Hall Sakura (ruang pertemuan)
- Lantai 6 gedung A IRNA 6A
- Lantai 7 gedung A IRNA 7A
- Lantai 8 gedung A IRNA 8A
- Lantai 1 gedung B Farmasi, CSSD, Gizi dan Dapur
- Lantai 2 gedung B Ruang Managemen dan Ventilator, Kantor PT DPM
- Lantai 3 gedung B IRNA 3B, ESWL, LAF
- Lantai 4 gedung B IRNA Maternitas dan gudang alat medis
- Lantai 5 gedung B Hall Cemara (ruang pertemuan)
- Lantai 1 gedung C IKO, CT Scan, Radiologi, Ruang Jenazah
- Lantai 2 gedung C IRNA 2C, HCU, ICU
- Lantai 3 gedung C IRNA 3C Anak
- Lantai 4 gedung C Maternitas, Neonatologi, PICU
- Lantai 5 gedung C IRNA 5C dan Isolasi
- Lantai 1 gedung D Poli spesialis, pendaftaran, CSO, Kasir
- Lantai 2 gedung D poli spesialis, Rehab Medik
- Lantai 3 gedung D Laboratorium
- Lantai 4 gedung D poli Sakura
- Ruang Genset & Mess karyawan

LAMPIRAN 2. APLIKASI & METODE PEKERJAAN

Aplikasi & Peralatan yang dapat digunakan

Hama Sasaran	Area Sasaran	Metode Pengendalian	Alat
Tikus (semua jenis)	Exterior	Baiting Application	Rodent Bait Station / RBS (11 unit) Trays Bait / PBS (6 unit)
Tikus (semua jenis) Metode ini juga berfungsi sebagai alat monitoring keberadaan tikus	Interior	Trapping Application	Rodent Monitoring Device / RMD (10 unit) Prisma Segitiga Device / PSG (30 menit) Live Trap (2 unit)
Serangga (kecoa, semut, nyamuk, lalat)	Interior & Eksterior	Liquid Residual Application	Hand Sprayer (setiap kunjungan)
Kucing (semua jenis)	Eksterior	Trapping Application	Cat Trap (3 unit)
Serangga terbang (nyamuk & lalat)	Interior	Trapping Application	Insect Fly Catcher / IFC (1 unit) Lumnia Standart (1 unit)
Serangga (kecoa)	Interior	Trapping Application	Hoy Hoy Trap (2 unit)

Daftar pestisida yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

Nama Dagang	Bahan Aktif	No Izin Komisi Pestisida	Konsentrasi	Nama	Area
RODENTISIDA					
Rat Gone 0.005% BB	Brodifacoum	RI. 07120120062535	10 gr/station (3 Block/ station)	Semua jenis tikus	Eksterior
INSECTISIDA					
Smash 100EC	Cypermethrin	RI. 06090120083259	20 mL/Liter air	Serangga merayap & terbang	Interior & Eksterior
Agita	Thiametoxam	RI. 02140120031860	200gr/1,3 lt air	Lalat	Eksterior

Catatan :

- Teknik aplikasi, peralatan & bahan yang akan dipergunakan, disesuaikan dengan Analisa teknis di lapangan.
- Semua pestisida yang akan dipergunakan, sudah terdaftar di Komisi Pestisida Indonesia dan dilengkapi dengan MSDS yang disertakan pada Surat Kesepakatan Kerja ini.
- Jika terdapat penggantian pestisida diluar daftar yang diberikan. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan terlebih dahulu sekaligus menyerahkan MSDS-nya kepada **PIHAK PERTAMA**.